

المادة: علوم إسلامية الميدان: الفقه وأصوله. الوحدة: مدخل إلى علم الميراث.		المستوى: السنة الثالثة ثانوي.	
مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، الموارث في الشريعة الإسلامية		الهدف التعليمي: يتعرّف على نظام الإسلام في تقسيم التركات.	
لصابوني، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للفرزان. تقريب العلوم الشرعية لمشنان		المحجر الذهبي للوحدة: <u>ساعدان</u> .	
إيدريس وعيسى عثمان، التركات والموارث لعبد المؤمن بلباقي، قانون الأسرة الجزائري.			
الموارد المستهدفة: أولاً: تعريف الميراث. ثانياً: مشروعية الميراث. ثالثاً: الحكمة من تشريع الميراث. رابعاً: الحقوق المتعلقة بالتركة. خامساً: أركان الميراث وشروطه. سادساً: أسباب الميراث وموانعه. تقويم.			
الوضعية	نشاط المعلم والمتعلم	البناء التعليمي للوحدة	التقويم
الزمن			
وضعية الانطلاق.	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.	مات أحمد وترك خلفه زوجة، ثلاثة أبناء وثلاثة بنات إحداهن متزوجة. ولما قُسمت التركة أعطي لكل وارث نصيبه عدا المتزوجة فقد حرمت نصيبها بحجة أنها متزوجة وأنّ المال سيذهب إلى أجنبي عن العائلة.	تشخيصي
10د		ما هو رأيك في هذا التصرف؟ يتوصل المتعلم إلى عنوان الوحدة	
	النشاط الأول:	أولاً: تعريف الميراث:	
	1- من أسماء الله تعالى الوارث. فما معنى ذلك؟ الباقي بعد فناء خلقه.	1- لغة: يدلّ على البقاء، وانتقال الشيء من شخص لآخر. (حسّي أو معنوي كالعلم.	يعرّف الميراث وعلم الميراث ويميّز بينهما.
	2- ما معنى "ورثوا" في قوله ﷺ: «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَائِمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ». أبقوا علما نقلوه إلى العلماء.	2- اصطلاحاً: هو اسم لما يستحقّه الوارث من مورّثه بسبب من أسباب الإرث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعيّة (الدّين والرّهن...) ويسمّى الإرث.	10د
	3- ماذا يبقى بعد موت المورث؟ ثروة وتركته.	و علم الميراث: هو العلم الذي به يُعرف من يرث ومن لا يرث ومقدار إرث كلّ وارث. ويسمّى علم الفرائض.	
	-فيما تتمثّل؟ مال منقولات وعقارات...		
	-ما مصيرها؟ تنتقل إلى ورثته الأحياء.		
	ما معنى الميراث اصطلاحاً.		
	كيف نسَمّي العلم الذي يحدّد الورثة والأنصبة؟		
	النشاط الثاني:	ثانياً: مشروعية الميراث:	
	1- من الآية: [النساء: 07] ماذا أقرّ سبحانه وتعالى؟	من الكتاب:	
	أنصبة مفروضة محدّدة للرجال والنساء.	قَالَ تَعَالَى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧﴾ [النساء: 07]	
	2- على ماذا يدلّ هذا؟	قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ١١﴾ [النساء: 11]	
	مشروعية الميراث.	من السنة:	
		عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»	
		[أخرجه البخاري]	
		عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْحَقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»	
		[متفق عليه]	
			يستدلّ على مشروعية الميراث.
			10د

10د	يبيّن الحكمة من تشريع الميراث	ثالثا: الحكمة: من تشريع الميراث: ✓ وسيلة من وسائل صلة الأرحام بعد موت المورّث. ✓ تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الأسرة والقربة. ✓ احترام الملكية بانتقالها لمستحقّها. ✓ الحفاظ على العلاقات الأسرية وحسم أسباب النزاع، بحديد أنصبة الورثة. ✓ إبطال عادات الجاهلية من توريث الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. ✓ وسيلة لتقسيم الثروة بالعدل حتى لا تتضخّم في جهة ظلما. ✓ الميراث طريق لحفظ المال في الإسلام.	النشاط الثالث: ما فائدة الميراث على: 1- الأقارب. 2- المجتمع. 3- الملكية. 4- الأسرة. 5- عادات الجاهلية. 6- الاقتصاد.
20د	يحدّد الحقوق المتعلقة بالتركة. ويعلّل سبب ترتبها.	رابعا: الحقوق المتعلقة بالتركة: هي التي تخرج من التركة قبل أن يأخذ الورثة أنصبتهم: وتتمثّل في: 1- تجهيز الميّت: مؤن التجهيز من كفن، وغسل وأجرة حفر القبر ونحوه. 2- الديون الثابتة في الدّمة: ديون العباد كالقرض، والديون الله كالزكاة والكفارة والنذر وديون العباد مقدّمة على ديون الله. 3- تنفيذ الوصية: في حدود الثلث وأن تكون لغير وارث. 4- الإرث: ما بقي من التركة فهو للورثة، ويقسم حسب نصيب كل واحد منهم. الميراث = التركة - الحقوق المتعلقة بالتركة (تدوم).	النشاط الرابع: السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلِأُمَّهَ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] 1- من خلال الآية متى يستحق الورثة أنصبتهم؟ 2- ماذا تستنتج؟ هل تقسم التركة مباشرة؟ لا، هناك حقوق متعلّقة بالتركة وجب تنفيذها قبل قسمتها. 3- ما حقّ الميّت بعد دفنه مباشرة؟ تغسيله وتكفينه ودفنه. 4- استنتج حقوقا أخرى من الآية: [النساء: 11]. 5- مابقي من التركة ما مصيره؟ يقسم على الورثة. سداد الديون، أداء الوصايا.
15د	يحدّد أركان الميراث وشروطه	خامسا: أركان الميراث وشروطه: أ/ أركان الميراث: للميراث أركان ثلاثة وهي: ❖ المورّث: الميّت أو الملحق بالموت، كالمفقود. ❖ الوارث: وهو الحيّ بعد موت المورّث أو الملحق بالأحياء كالجنين. ❖ الموروث: أي التركة لا تختص بالمال فقط بل كل ماله قيمة حسيا كان أو معنويا. ب/ شروطه: وهي: ❖ موت المورّث: حقيقة أو حكما كالمفقود، أو تقديرا كإفصال جنين نتيجة جناية على أمّه. ❖ تحقّق حياة الوارث بعد موت مورّثه: حقيقة بالمشاهدة، أو حكما كالغائب في حكم الحي، أو تقديرا كالجنين في بطن أمّه. ❖ العلم بجهة الإرث: العلاقة بين الوارث والمورّث كالقربة أو الزوجية. ❖ عدم وجود المانع من الميراث: عش لك رزق.	النشاط الخامس: 1- من التعريف الاصطلاحي للميراث استخلص أركانه. 2- متى توزّع التركة؟ 3- على من تقسم هذه التركة؟ 4- متى يسحق الورثة التركة؟ 5- ماذا لو وُجد هناك مانع؟ وارث، ومورّث، إرث. بعد موت المورّث. على ورثة الميّت الأحياء من بعده. إن كانت تربطهم به صلة. لا تنتقل التركة. ﴿ما هي شروط الميراث إذن؟﴾

النشاط السادس:

1- ماهو سبب استحقاق الأبناء للميراث من أبهم؟

بالقربة والنسب.

2- وماهو سبب إرث أحد الزوجين من الآخر؟ الرابطة الزوجية.

3- قَالَ ﷺ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [البخاري]

استنتج سببا آخر للتوارث.

4- قَالَ ﷺ: «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أبو داود]

إن لم يكن هناك وارث، أين يذهب الإرث في هذه الحالة؟

5- قَالَ ﷺ: «إِذَا اسْتَهْلَ الْمُؤَلَّدُ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُورِثَ» [متفق عليه]

ما معنى استهْل، ومالحكم لو وُلد الميت ميتا؟

6- لو ماتت الأم وجنيها أثناء وضعه من يرث الآخر؟ لا يتوارثان.

لعدم معرفتنا من مات أولا.

7- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ ﷺ: أَلْحَقَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ» [مسند أحمد]

هل يرث ابن المُلَاعِن منه؟ لا، استنتج مانعا آخر.

8- استنتج موانعا أخرى للميراث مما يلي:

- قَالَ ﷺ: «لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا» [البخاري]

- قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا

يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، وَلَا يُورِثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتَعُ مِنْهَا، فَإِذَا مَاتَ فِيهَا

حُرَّةٌ». [الموطأ]

- قَالَ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أُمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَاءٍ لَا يَرِثُ وَلَا

يُورِثُ». [الترمذي]

- قَالَ ﷺ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» [الموطأ]

﴿ موانع الميراث: نظم محمد البشار في أسهل المسالك، ص253.

وَيُمنَعُ الْإِرْثُ بِوَصْفِ الرِّقِّ وَالْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ بِشَكِّ السَّبْقِ.

أَوْ عَدَمِ اسْتِهْلَالِ أَوْ لِعَانِ كَذَا الزَّنا تخالف الأديان.

تقويم:

اعتدى خالد على أمه الحامل بغية استعجال الحصول على تركتها، فهلكت هي وجنيها.

1- حدّد مع التعليل من يرث ومن لا يرث من أم خالد، إذا علمت أنها خلّفت: ابن زنا، وبنتا، وزوجا.

2- استنتج المبدأ الذي يقوم عليه نظام الإرث في الإسلام

سادسا: أسباب الميراث وموانعه:

أ/ أسباب الميراث: وهي أربعة:

❖ القربة: وهي رابطة النسب وتشمل جهة

البنوة والأبوة، والأخوة والعمومة.

❖ الزواج الصحيح: فبه يتوارث الزوجان.

وكذلك المطلقة رجعيًا مادامت في عدتها،

والمبتوتة التي دلّت القرائن على أنّه كان

القصد حرمانها من الميراث.

❖ الولاء: إن مات العبد المُعتَق ولا وارث له

ورثه الذي أعتقه، لأنّه ولي أمره.

❖ بيت المال: وهو وارث من لا وارث له.

ب/ موانع الميراث: جمعت في قولنا: "عش لك رزق"

وهي:

❖ عدم استهلال الجنين: الولادة ميتا، إن لم

يولد حيّا لا يرث.

❖ الشك في أسبقية الوفاة: بين المورث

والوارث كما في الغرق، ولم يُعلم أيّهما مات

أولا فلا توارث بينهم.¹

❖ اللعان: لمن اتهم زوجته بالزنا ولم يكن له

بيّنة، يفترقان ولا يرث أحدهما الآخر، ويرث

ولد العان من جهة أمّه فقط.

❖ الكفر (اختلاف الدين): فلا توارث بين

مسلم وكافر.

❖ الرّق (الاستعباد): فلا يرث المملوك سيّده،

فهو وماله لسيّده.

❖ الزنا: فلا توارث بين الزاني والزانية، وولد

الزنا لا يرث إلا من جهة أمّه.

القتل العمد: إذا قتل الوارث مورّثه، فإنّه لا يرثه.

الإجابة:

1- من يرث ومن لا يرث:

من لا يرث: خالد لوجود مانع القتل العمدي،

الجنين في بطن أمّه لمانع عدم الاستهلال.

من يرث: الزوج لوجود السبب وتحقيق شرط

الحياة وعدم وجود المانع، وكذلك البنت، وكذلك

ابن الزنا فينسب لأمه ويرث منها.

2- المبدأ هو: العدل.

-يعدّد أسباب الميراث. -يحدّد موانع الميراث. -يميّز بين الأسباب والشروط.

يستنتج أن نظام الإرث في الإسلام قائم على العدل.

1- أحكام التنزيل في قانون الأسرة الجزائري.

المادة 169: "من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية"

المادة 170: "أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة"

المادة 171: "لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما

يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة"

المادة 172: "أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه. ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين"

2- شروط التنزيل:

1- أن يكون المنزل غير وارث للأصل.

2- أن تكون أنصبة المنزلين لا تتعدى ثلث التركة.

3- يستفيد المنزل من أصله (جد أو جدة)، إن لم يُعطَ حال حياتهما ما يستحقه بالتنزيل كالهبة مثلا.

4- عدم حصول الأحفاد على ميراث من أصلهم (أب، أم) ما لا يقل عن نصيب مورثهم من التركة.

5- عدم وجود مانع من موانع الإرث.

6- يكون التنزيل وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.